

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1619/2538

นาง กฤตนันหรือขวัญยืน มีบาง
นาย รัชชัย สมสุข

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 1658

การขุดลอกเติมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงอย่างอื่นซึ่งพินัยกรรมเอกสารฝ่ายเมืองหากผู้ทำพินัยกรรมพยานและกรรมการอำเภอลงลายมือชื่อกำกับไว้ส่วนที่ขุดลอกเติมหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงย่อมไม่สมบูรณ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา1658วรรคสองแต่ไม่มีผลกระทบต่อพินัยกรรมทั้งฉบับข้อความเติมย่อมสมบูรณ์ใช้บังคับได้

โจทก์ ฟ้อง ว่า โจทก์ เป็น บุตร คนเดียว ของ นาง เยื่อน เจ้ามรดก หลังจากเจ้ามรดก ถึงแก่กรรม โจทก์ ไป ติดต่อ ขอ โอน ทรัพย์มรดก ต่อเจ้าพนักงาน ที่ดิน ปรากฏว่า จำเลย ซึ่ง ไม่ใช่ ทายาท ของ เจ้ามรดก ไป รับโอนมรดก ที่ดิน รวม 4 แปลง โดย ใช้ พินัยกรรม แบบ เอกสาร ฝ่าย เมือง ซึ่ง ไม่ใช่พินัยกรรม ของ เจ้ามรดก และ เป็น พินัยกรรม ฉบับที่ ไม่สมบูรณ์ เนื่องจากไม่มี ลายมือชื่อ ของ กรมการอำเภอ ลงลายมือชื่อ กำกับ ใน ส่วน ที่ มี การตก เติม ข้อความ ใน พินัยกรรม ขอให้ เพิกถอน พินัยกรรม แบบ เอกสาร ฝ่าย เมืองให้การ จดทะเบียน โอน มรดก

ตาม หนังสือรับรองการทำประโยชน์(น.ส.3 ก.) เลขที่ 7, 402, 1023 และ 1892
เป็น โฉมะ และ ให้ทรัพย์สินมรดก ที่ดิน ทั้ง สี่ แปลง กลับคืน สู่ สภาพ เดิม

จำเลย ให้การ ว่า พิณัยกรรม แบบ เอกสาร ฝ่าย เมือง ตาม ฟ้อง เป็น
พิณัยกรรม ที่ แท้จริง ของ เจ้ามรดก และ มีผล สมบูรณ์ ตาม กฎหมายการ ตก เดิม
ข้อความ ใน พิณัยกรรม ได้ กระทำ โดย ถูกต้อง ตาม กฎหมายและ เป็น การ แก้ไข
ตก เดิม เพียง เล็กน้อย โดย มิได้ ทำให้ พิณัยกรรม ขาดความ สมบูรณ์ แต่อย่างใด
ขอให้ ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้น พิพากษายก ฟ้อง

โจทก์ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ ภาค 3 พิพากษายืน

โจทก์ ฎีกา

ศาลฎีกา วินิจฉัย ว่า "ข้อเท็จจริง พังได้ ตาม ที่ ศาลอุทธรณ์ ภาค 3วินิจฉัย
โดย โจทก์ มิได้ ฎีกาโต้แย้ง ว่า พิณัยกรรม ข้อ 1(4) มี การ ตก เดิมคำ ว่า "ที่ดิน "
ลง ไป โดย นาย นฤชิต พรหมสุทธิ กรมการอำเภอ ไม่ได้ ลงชื่อ กำกับ โจทก์ ฎีกา
ข้อ เดียว ว่า พิณัยกรรม พิพาท ไม่สมบูรณ์ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
มาตรา 1658 วรรคสอง กฎหมาย มาตราดังกล่าว บัญญัติ ว่า "การ ชูด ลบ ตก เดิม
หรือ การ แก้ไข เปลี่ยนแปลงอย่างอื่น ซึ่ง พิณัยกรรม นั้น ย่อม ไม่สมบูรณ์ เว้นแต่
ผู้ทำพิณัยกรรมพยาน และ กรมการอำเภอ จะ ได้ ลงลายมือชื่อ กำกับ ไว้ " เห็นว่า
ข้อความ ตาม บทบัญญัติ ดังกล่าว หมายความว่า ถึง เฉพาะ ส่วน การ ชูด ลบ ตกเดิม
หรือ การ แก้ไข เปลี่ยนแปลง อย่างอื่น เท่านั้น ไม่ได้ หมายความว่า ถึงพิณัยกรรม ทั้ง
ฉบับ เมื่อ พิณัยกรรม พิพาท ทำ โดยชอบ แล้ว แม้ การ ชูด ลบตก เดิม หรือ การ

แก้ไข เปลี่ยนแปลง จะ ไม่สมบูรณ์ ก็ ไม่มี ผล กระทบ ถึงพินัยกรรม ทั้ง ฉบับ
ข้อความ เดิม ใน พินัยกรรม ย่อม สมบูรณ์ ใช้ บังคับ ได้คำพิพากษา ศาลอุทธรณ์
ภาค 3 ชอบแล้ว ฎีกา โจทก์ ฟังไม่ขึ้น "

พิพากษายืน

(สถิตย์ ไพเราะ-พรชัย สมรรถเวช-สมคิด ไตรโสรัส)

<u>แหล่งที่มา</u>	สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>